

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **행정 수요(行政需要)**: 국민이나 사회가 행정 서비스에 대해 필요로 하는 요구나 수요.
예문: 인구 고령화로 인해 복지 관련 행정 수요가 급격히 증가했다.
2. **공공 조합(公共組合)**: 특별법에 따라 일정 자격을 갖춘 구성원들이 설립한, 공익 실현 등의 법적 책무를 지닌 단체.
예문: 공공 조합은 구성원의 이익뿐 아니라 공공의 이익을 위해 운영되어야 한다.
3. **중립성(中立性)**: 어느 한쪽에 치우치지 않고 공정한 입장을 유지하는 성질.
동의어: 공정성(公正性), 불편부당성(不偏不黨性)
반의어: 편향성(偏向性)
예문: 언론은 정치적 중립성을 지켜야 국민의 신뢰를 얻을 수 있다.
4. **분립(分立)하다**: 권력이나 기능 따위가 나뉘어 각각 독립적으로 성립하다.
동의어: 분리(分離)하다
반의어: 통합(統合)하다
예문: 민주주의 국가에서는 입법·사법·행정이 분립하여 서로를 견제한다.
5. **견제(牽制)**: 상대방이 일방적으로 행동하지 못하도록 제약하거나 억제하는 일.
동의어: 제어(制御), 억제(抑制)
반의어: 방임(放任)
예문: 의회는 행정부의 권력이 남용되지 않도록 견제하는 역할을 한다.
6. **폐지(廢止)**: 이미 시행되고 있는 제도, 기관, 법률 따위를 없애거나 그만두는 일.
동의어: 철폐(撤廢), 소멸(消滅)
반의어: 설립(設立), 존치(存置)
예문: 시대에 맞지 않는 낡은 규제는 폐지하는 것이 마땅하다.
7. **법인격(法人格)**: 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격.
예문: 법인격을 갖춘 단체는 개인과 별도로 계약을 체결하고 재산을 소유할 수 있다.
8. **사법상 법인(私法上法人)**: 민간인이 사적 목적을 위해 사법의 규정에 따라 설립한 법인.
반의어: 공법상 법인(公法上法人)
예문: 영리를 목적으로 설립된 주식회사는 대표적인 사법상 법인에 해당한다.
9. **사단 법인(社團法人)**: 공동의 목적을 위해 결합한 다수의 사람을 기반으로 설립된 법인.
반의어: 재단 법인(財團法人)
예문: 동창회는 구성원들의 자발적 결합을 바탕으로 한 사단 법인으로 등록되었다.
10. **임의(任意)**: 일정한 규칙이나 강제 없이 자기 마음대로 결정하거나 행동하는 것.
동의어: 자의(恣意), 재량(裁量)
반의어: 강제(強制), 의무(義務)
예문: 계약 해지는 당사자의 임의로 이루어질 수 없으며 법적 절차를 따라야 한다.
11. **출연(出捐)**: 공익적 목적을 위해 자신의 재산을 내놓는 일.
동의어: 기부(寄附), 출자(出資)
예문: 정부는 공공 연구 기관 설립을 위해 국유 재산을 출연하였다.
12. **진흥(振興)**: 어떤 분야나 활동이 더욱 발전하도록 북돋아 일으킴.
동의어: 장려(獎勵), 촉진(促進)
반의어: 위축(萎縮)
예문: 정부는 중소기업 진흥을 위해 다양한 지원 정책을 마련하였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

13. 분화(分化)하다: 하나의 것이 여러 갈래로 나뉘어 각기 다른 특성을 가지게 되다.

동의어: 분리(分離)하다, 세분화(細分化)하다

반의어: 통합(統合)하다, 일체화(一體化)하다

예문: 산업이 발달할수록 직종이 더욱 분화하여 전문 직업의 수가 늘어난다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해
국민들의 다양한 행정 수요에 효과적으로 대응하기 위해 행정에는 국가, 지방 자치 단체, 공공 단체 등 다양한 주체들이 기능한다. 공공 단체에는 공공 조합이나 공법상 재단 등이 포함된다. 국가의 일반 행정 조직과는 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 조직도 있는데, 이를 특별 공공 행정 조직이라고 부른다. 특별 공공 행정 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하며, 국가 기관의 형태로 설립되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 다양한 _____에 대응하기 위해 _____, _____ 등 다양한 주체들이 기능함. -2 공공 단체에는 _____이나 _____ 등이 포함됨. •3 _____의 개념 : 국가의 _____과 달리, _____에 따라 특정 행정 분야를 _____으로 수행하는 조직. •4 특별 공공 행정 조직의 목적 : 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 _____하거나 _____과 _____이 요구되는 업무를 수행. -5 _____의 형태로 설립되기도 하고, _____의 형태로 설립되기도 함. 중심 내용 _____
특별 공공 행정 조직 중에는 헌법에 의해 설립된 국가 기관이 있는데, 선거 관리 위원회, 감사원이 이에 해당한다. 이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다. 따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다. 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, 행정부로부터 독립하여 오직 헌법과 법률에 따라 업무를 수행해야 한다. 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 제정을 통해 설립되는데, 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받았다는 점에서, 교육부, 국토교통부 등의 일반적인 행정 부처와는 구별된다.	2) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 _____에 의해 설립된 국가 기관 : _____ •2 설립 원리 : 국가 권력의 _____과 _____라는 _____에 따라 설립. •3 설립과 _____는 단순한 _____만으로는 불가능 → 반드시 _____을 통해서만 가능. -4 _____과 _____을 핵심 운영 원칙으로 삼음. •5 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, _____로부터 _____하여 오직 _____과 _____에 따라 업무를 수행해야 함. •6 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직 : _____의 _____을 통해 설립. -7 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 _____과 _____을 부여받음 → 일반적인 _____과 구별됨. 중심 내용 _____
선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않지만 특별 공공 행정 조직 중에는 독립된 법인격을 지닌 공법상 법인이 존재한다. 법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다. 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며 영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다. 국민연금공단이나 국민 건강보험 공	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 _____을 갖지 않음 ↔ 특별 공공 행정 조직 중 독립된 법인격을 지닌 _____이 존재함. -(대비) •2 _____의 개념 : 법률상 독립된 주체로서 _____와 _____의 주체가 될 수 있는 자격.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

단은 특별 공공 행정 조직에 해당하는 대표적인 공법상 법인이다.	-3 법인격을 가진 조직은 _____, _____ 등 다양한 _____를 자체적으로 수행 가능. •4 _____의 특징 : _____에 근거하여 설립되며 _____가 아니라 _____, _____라는 공공의 목적을 수행. -(대비) -5 _____이 설립하는 _____과 구별됨. •6 대표적인 공법상 법인 : _____, _____ . -(예시) 중심 내용 _____
공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다. 공공 조합은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직으로, 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다. 그러나 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다는 특징이 있다. 대한 변호사 협회는 대표적인 공공 조합인데, 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다. 공법상 재단은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다. 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등이 이에 해당한다. 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 _____임. •2 _____의 개념 : 일정 자격을 갖춘 _____들이 _____에 따라 설립한 조직 → _____처럼 다수의 _____을 바탕으로 함. -3 사단 법인과 달리, _____, _____ 등의 _____를 지님. -(대비) •4 대표적인 공공 조합 : _____. -(예시) -5 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 _____에 따라 이루어지지 않고, _____에 정한 절차에 맞게 _____을 받아 이루어짐. •6 _____의 개념 : 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 _____한 _____에 법인격을 부여하여 설립된 조직. -7 공공 목적의 _____, _____, _____ 등 국가 정책상 _____를 지원하고 육성하는 기능 담당. -8 _____, _____ 등. -(예시) •9 _____ : 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 _____과 _____분야에서 높은 _____과 _____을 가짐 → _____과 구별됨. -(대비) 중심 내용 _____
특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라서도 분류할 수 있다. 기능을 기준으로 하면 규제·감시형, 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉜다. 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능을 수행하는 조직은 규제·감시형, 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 기능을 하는 조직은 서비스 제공형이다. 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이다. 한편 정부 예산에 전적으로 의존하는가, 수익을 창출하는가에 따라 특별 공공 행정 조직을 나눌 수도 있다. 선거관리 위원회, 감사원처럼 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다. 반대로 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체	5) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 특별 공공 행정 조직은 _____과 _____에 따라서도 분류 가능. •2 기능 기준 분류 : _____, _____, _____으로 나뉨. -3 _____ : 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 _____을 보호하는 규제와 감시의 기능 수행. -4 _____ : _____, _____, _____ 등의 서비스를 제공하는 기능. -5 _____ : 정책 기획이나 _____, _____ 등

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.	_____를 담당. •6 재정 구조 기준 분류 : 정부 예산에 전적으로 _____하는가, _____을 창출하는가에 따라 나눔. -7 정부 예산 의존 조직 : _____과 _____이 강화되지만 _____과 _____은 상대적으로 떨어짐. -(예시: 선거 관리 위원회, 감사원) -8 수익 창출 조직 : _____를 가지며 _____으로 운영 → _____이 높음. -(대비) 중심 내용 _____
이처럼 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구한다. 그 형태는 상이하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지닌다.	6) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 _____되어 있으며, 각 조직은 _____, _____, _____, _____이라는 _____를 동시에 추구함. •2 형태는 상이하지만, 모두 _____를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지님. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

특별 공공 행정 조직은 국민들의 다양한 _____에 효과적으로 대응하기 위해, _____의 일반 행정 조직과 달리 _____에 따라 특정 행정 분야를 _____으로 수행하는 조직이다. 이 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 역할을 _____하거나 _____과 _____이 요구되는 업무를 수행하기 위해 설립된다. _____에 의해 설립된 _____와 _____은 국가 권력의 _____과 _____라는 헌법적 원리에 따라 설립되어 _____과 _____을 핵심 운영 원칙으로 삼으며, 설립과 폐지에 _____이 요구된다. 특별 공공 행정 조직 중 독립된 _____을 가진 _____은 _____과 _____를 목적으로 하여, 영리를 추구하는 _____과 구별된다. _____은 _____을 바탕으로 _____를 지니며, _____은 국가나 공공 기관이 _____한 재산에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로 교육, 학술, _____등을 지원한다. _____은 공법상 법인의 성격을 지니면서도 높은 _____과 _____을 가진다는 점에서 공법상 재단과 구별된다. 기능별로는 _____, _____으로 나뉘며, 재정 구조별로는 정부 예산 _____형과 _____형으로 분류된다. 이처럼 다양한 형태로 _____된 특별 공공 행정 조직은 모두 _____를 수행한다는 공통의 성격을 지닌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

_____이란 국가의 _____과 달리, _____에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 설립된 조직이다. 이는 국가가 직접 수행하기 어려운 _____을 보완하거나, _____과 _____이 요구되는 업무를 담당하기 위한 것이다. _____의 형태(선거 관리 위원회, 감사원 등)로 설립되기도 하고, _____의 형태(공공 조합, 공법상 재단 등)로 설립되기도 한다.

_____에 의해 설립된 기관(선거 관리 위원회, 감사원)은 국가 권력의 _____과 _____라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것으로, _____을 통해서만 설립·폐지가 가능하며 _____과 _____을 핵심 운영 원칙으로 삼는다. 반면, 이들을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 _____을 통해 설립되며, _____과 _____을 부여받아 일반 행정 부처와 구별된다.

_____이란 법률상 독립된 주체로서 _____와 _____의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며, 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 _____을 수행할 수 있다. _____은 법률에 근거하여 설립되며, _____가 아니라 _____과 _____를 목적으로 한다는 점에서 민간인이 설립하는 _____과 구별된다.

_____은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 _____에 따라 설립한 _____기반 조직으로, _____과 달리 _____, _____등의 _____를 지닌다. 설립·해산은 _____아래 법률에 따라 이루어진다. _____은 국가나 공공 기관이 _____한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 교육, 학술, _____등 국가 정책상 중대한 분야를 지원·육성한다. _____은 공법상 법인의 성격을 지니면서도 높은 _____과 _____을 가진다는 점에서 공법상 재단과 구별된다.

기능 기준으로 _____(경쟁 질서 유지, 권익 보호), _____(전기·도로·수도·철도 등 서비스), _____(연구, 교육 등 간접적 서비스)으로 분류된다. 재정 구조 기준으로는 정부 예산에 전적으로 _____하는 조직(_____강화, _____저하)과 서비스 제공을 통해 _____을 창출하는 조직(_____높음)으로 나뉜다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 특별 공공 행정 조직의 유형별 분류 (분류형)

구분	유형	특징
_____	_____	_____을 통해서만 설립·폐지 가능, _____과 _____ 핵심
_____	국회 법률 제정 기관	_____과 _____ 부여, 일반 행정 부처와 구별
_____	_____	_____ 보유, _____: _____ 목적
_____	_____	_____ 기반, _____, _____ 하 설립·해산
_____	_____	_____한 재산에 법인격 부여, 교육·학술·_____ 지원
_____	특별법에 의한 대학	높은 _____과 _____, 공법상 재단과 구별

포인트 2. 기능별 분류 (비교형)

유형	기능
_____	공정한 _____ 유지, 국민의 _____ 보호
_____	_____ 등 서비스 제공
_____	정책 기획, _____, _____ 등 _____ 담당

포인트 3. 재정 구조별 분류 (비교형)

구분	정부 예산 의존형	수익 창출형
예시	_____	서비스 제공 조직
장점	_____과 _____ 강화	_____ 높음, _____ 운영
단점	_____과 _____ 저하	-

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문	문장 독해
국민들의 다양한 행정 수요에 효과적으로 대응하기 위해 행정에는 국가, 지방 자치 단체, 공공 단체 등 다양한 주체들이 기능한다. 공공 단체에는 공공 조합이나 공법상 재단 등이 포함된다. 국가의 일반 행정 조직과는 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하는 조직도 있는데, 이를 특별 공공 행정 조직이라고 부른다.(특별 공공 행정 조직의 개념) 특별 공공 행정 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 보완하거나 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 수행하는 것을 목적으로 하며, 국가 기관의 형태로 설립되기도 하고 공공 단체의 형태로 설립되기도 한다.(특별 공공 행정 조직의 설립 형태)	1) 중심어(구) <u>특별 공공 행정 조직, 행정 수요</u> 문장 독해 •1 다양한 <u>행정 수요</u>에 대응하기 위해 <u>국가, 지방 자치 단체, 공공 단체</u> 등 다양한 주체들이 기능함. -2 공공 단체에는 <u>공공 조합</u>이나 <u>공법상 재단</u> 등이 포함됨. •3 <u>특별 공공 행정 조직</u>의 개념 : 국가의 <u>일반 행정 조직</u>과 달리, <u>법적 근거</u>에 따라 특정 행정 분야를 <u>전문적</u>으로 수행하는 조직. •4 특별 공공 행정 조직의 목적 : 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 <u>보완</u>하거나 <u>정치적 중립성</u>과 <u>기능적 효율성</u>이 요구되는 업무를 수행. -5 <u>국가 기관</u>의 형태로 설립되기도 하고, <u>공공 단체</u>의 형태로 설립되기도 함. 중심 내용 <u>다양한 행정 수요에 대응하기 위한 특별 공공 행정 조직의 개념과 목적</u>
특별 공공 행정 조직 중에는 헌법에 의해 설립된 국가 기관이 있는데, 선거 관리 위원회, 감사원이 이에 해당한다.(헌법에 의해 설립된 국가 기관의 예시) 이들 기관은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것이다.(설립 원리: 권력의 분립과 견제) 따라서 그 설립과 폐지는 단순한 법률 개정만으로는 불가능하고 반드시 헌법 개정을 통해서만 가능하며, 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다.(헌법 개정을 통해서만 설립·폐지 가능) 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, 행정부로부터 독립하여 오직 헌법과 법률에 따라 업무를 수행해야 한다.(독립성의 구체적 내용) 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 제정을 통해 설립되는데, 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 독자적인 조직과 권한을 부여받았다는 점에서, 교육부, 국토교통부 등의 일반적인 행정 부처와는 구별된다.(법률에 의한 특별 공공 행정 조직과 일반 행정 부처의 차이)	2) 중심어(구) <u>헌법에 의한 설립, 독립성과 공정성</u> 문장 독해 •1 <u>헌법</u>에 의해 설립된 국가 기관 : <u>선거 관리 위원회, 감사원</u>. •2 설립 원리 : 국가 권력의 <u>분립</u>과 <u>견제</u>라는 <u>헌법적 원리</u>에 따라 설립. •3 설립과 <u>폐지</u>는 단순한 <u>법률 개정</u>만으로는 불가능 → 반드시 <u>헌법 개정</u>을 통해서만 가능. -4 <u>독립성</u>과 <u>공정성</u>을 핵심 운영 원칙으로 삼음. •5 선거 관리 위원회와 감사원은 특정 권력 기관이나 정당, <u>행정부</u>로부터 <u>독립</u>하여 오직 <u>헌법</u>과 <u>법률</u>에 따라 업무를 수행해야 함. •6 이들 기관을 제외한 특별 공공 행정 조직 : <u>국회의 법률 제정</u>을 통해 설립. -7 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 <u>독자적인 조직</u>과 <u>권한</u>을 부여받음 → 일반적인 <u>행정 부처</u>와 구별됨. 중심 내용 <u>헌법에 의해 설립된 특별 공공 행정 조직(선거 관리 위원회, 감사원)의 특징과 법률에 의한 설립</u>
선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 법인격을 갖지 않지만 특별 공공 행정 조직 중에는 독립된 법인격을 지닌 공법상 법인이 존재한다.(법인격 유무에 따른 구분) 법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행할 수 있다.(법인격의 개념과 효과) 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며 영리 추	3) 중심어(구) <u>법인격, 공법상 법인</u> 문장 독해 •1 선거 관리 위원회와 감사원은 독립된 <u>법인격</u>을 갖지 않음 ↔ 특별 공공 행정 조직 중 독립된 법인격을 지닌 <u>공법상 법인</u>이 존재함. -(대비)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다.(공법상 법인과 사법상 법인의 구별 기준: 공공 목적 vs 영리 추구) 국민연금공단이나 국민 건강보험 공단은 특별 공공 행정 조직에 해당하는 대표적인 공법상 법인이다.(대표적인 공법상 법인의 예시)	•2 법인격의 개념 : 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격. -3 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 자체적으로 수행 가능. •4 공법상 법인의 특징 : 법률에 근거하여 설립되며 영리 추구가 아니라 공익 실현, 공공질서 유지라는 공공의 목적을 수행. -(대비) -5 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별됨. •6 대표적인 공법상 법인 : 국민연금공단, 국민 건강보험공단. -(예시) 중심 내용 법인격의 개념과 공법상 법인의 특징 및 사법상 법인과와의 구별
공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인이다. 공공 조합은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직으로, 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 한다.(공공 조합의 개념: 인적 결합 기반) 그러나 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다는 특징이 있다.(공공 조합과 사단 법인의 차이: 법적 책무) 대한 변호사 협회는 대표적인 공공 조합인데, 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어진다.(공공 조합의 설립·해산: 국가 감독 하에 법률 절차에 따름) 공법상 재단은 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능을 담당한다.(공법상 재단의 개념과 기능) 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등이 이에 해당한다. 특별법에 의해 설립된 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과는 구별된다.(대학 법인과 공법상 재단의 차이: 자율성과 재정적 독립성)	4) 중심어(구) 공공 조합, 공법상 재단, 대학 법인 문장 독해 •1 공공 단체의 형태로 설립된 특별 공공 행정 조직은 대체로 공법상 법인임. •2 공공 조합의 개념 : 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 조직 → 사단 법인처럼 다수의 인적 결합을 바탕으로 함. -3 사단 법인과 달리, 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지님. -(대비) •4 대표적인 공공 조합 : 대한 변호사 협회. -(예시) -5 공공 조합의 설립이나 해산은 조합의 임의에 따라 이루어지지 않고, 법률에 정한 절차에 맞게 국가의 감독을 받아 이루어짐. •6 공법상 재단의 개념 : 특정한 행정 목적을 위해 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직. -7 공공 목적의 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원하고 육성하는 기능 담당. -8 한국 연구재단, 한국 언론진흥재단 등. -(예시) •9 대학 법인 : 공법상 법인의 성격을 지니지만, 정부로부터 감독을 받으면서도 교육과 연구 분야에서 높은 자율성과 재정적 독립성을 가짐 → 공법상 재단과 구별됨. -(대비) 중심 내용 공공 조합, 공법상 재단, 대학 법인의 개념과 특징 및 상호 구별
특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라서도 분류할 수 있다. 기능을 기준으로 하면 규제·감시형, 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉜다.(기능 기준 3가지 유형) 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능을 수행하는 조직은 규제·감시형, 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를 제공하는 기능을 하는 조직은 서비스 제공형이다. 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당하는 조직은 정책 집행형이다.(각 유형별 기능 설명) 한편 정부 예산에 전적으로 의존하는가, 수익을 창출하는가에 따라 특별 공공 행정 조직을 나눌 수도 있다. 선거 관리 위원회, 감사원처럼 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직은 정책	5) 중심어(구) 기능별 분류, 재정 구조별 분류 문장 독해 •1 특별 공공 행정 조직은 기능과 재정 구조에 따라서도 분류 가능. •2 기능 기준 분류 : 규제·감시형, 서비스 제공형, 정책 집행형으로 나뉨. -3 규제·감시형 : 공정한 경쟁 질서를 유지하거나 국민의 권익을 보호하는 규제와 감시의 기능 수행. -4 서비스 제공형 : 전기·도로·수도·철도 등의 서비스를

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어진다.(정부 예산 의존 조직의 특징: 공공성 ↑, 유연성 ↓) 반대로 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직의 경우는 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영할 수 있어 재정 유연성이 높다.(수익 창출 조직의 특징: 재정 유연성 ↑)	제공하는 기능. -5 정책 집행형 : 정책 기획이나 연구, 교육 등 간접적 서비스를 담당. •6 재정 구조 기준 분류 : 정부 예산에 전적으로 의존하는가, 수익을 창출하는가에 따라 나눔. -7 정부 예산 의존 조직 : 정책적 독립성과 공공성이 강화되지만 재정 효율성과 유연성은 상대적으로 떨어짐. -(예시: 선거 관리 위원회, 감사원) -8 수익 창출 조직 : 자체 수익 구조를 가지며 수익자 부담으로 운영 → 재정 유연성이 높음. -(대비) 중심 내용 특별 공공 행정 조직의 기능별 분류와 재정 구조별 분류
이처럼 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구한다. 그 형태는 상이하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지닌다.(특별 공공 행정 조직의 공통 성격: 공적 책무 수행)	6) 중심어(구) 공적 책무, 복합적 과제 문장 독해 •1 특별 공공 행정 조직은 다양한 형태로 분화되어 있으며, 각 조직은 공공성, 전문성, 효율성, 자율성이라는 복합적 과제를 동시에 추구함. •2 형태는 상이하지만, 모두 공적 책무를 수행한다는 점에서 공통의 성격을 지님. 중심 내용 특별 공공 행정 조직의 공통적 성격: 공적 책무의 수행 글의 주제 : 특별 공공 행정 조직의 개념, 유형, 기능별 재정 구조별 분류 및 공적 책무

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

특별 공공 행정 조직은 국민들의 다양한 **행정 수요**에 효과적으로 대응하기 위해, **국가**의 일반 행정 조직과 달리 **법적 근거**에 따라 특정 행정 분야를 **전문적**으로 수행하는 조직이다. 이 조직은 국가가 직접 담당하기 어려운 행정 영역을 **보완**하거나 **정치적 중립성**과 **기능적 효율성**이 요구되는 업무를 수행하기 위해 설립된다. **헌법**에 의해 설립된 **선거 관리 위원회**와 **감사원**은 국가 권력의 **분립**과 **견제**라는 헌법적 원리에 따라 설립되어 **독립성**과 **공정성**을 핵심 운영 원칙으로 삼으며, 설립과 폐지에 **헌법 개정**이 요구된다. 특별 공공 행정 조직 중 독립된 **법인격**을 가진 **공법상 법인**은 **공익 실현**과 **공공질서 유지**를 목적으로 하여, 영리를 추구하는 **사법상 법인**과 구별된다. **공공 조합**은 **인적 결합**을 바탕으로 **법적 책무**를 지니며, **공법상 재단**은 국가나 공공 기관이 **출연**한 재산에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로 교육, 학술, **과학기술 진흥** 등을 지원한다. **대학 법인**은 공법상 법인의 성격을 지니면서도 높은 **자율성**과 **재정적 독립성**을 가진다는 점에서 공법상 재단과 구별된다. 기능별로는 **규제·감시형**, **서비스 제공형**, **정책 집행형**으로 나뉘며, 재정 구조별로는 정부 예산 **의존형**과 **수익 창출형**으로 분류된다. 이처럼 다양한 형태로 **분화**된 특별 공공 행정 조직은 모두 **공적 책무**를 수행한다는 공통의 성격을 지닌다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 특별 공공 행정 조직

특별 공공 행정 조직이란 국가의 일반 행정 조직과 달리, 법적 근거에 따라 특정 행정 분야를 전문적으로 수행하기 위해 설립된 조직이다. 이는 국가가 직접 수행하기 어려운 행정 영역을 보완하거나, 정치적 중립성과 기능적 효율성이 요구되는 업무를 담당하기 위한 것이다. 국가 기관의 형태(선거 관리 위원회, 감사원 등)로 설립되기도 하고, 공공 단체의 형태(공공 조합, 공법상 재단 등)로 설립되기도 한다.

포인트 2. 헌법 기관과 법률 기관의 구분

헌법에 의해 설립된 기관(선거 관리 위원회, 감사원)은 국가 권력의 분립과 견제라는 헌법적 원리에 따라 설립된 것으로, 헌법 개정을 통해서만 설립·폐지가 가능하며 독립성과 공정성을 핵심 운영 원칙으로 삼는다. 반면, 이들을 제외한 특별 공공 행정 조직은 국회의 법률 제정을 통해 설립되며, 독자적인 조직과 권한을 부여받아 일반 행정 부처와 구별된다.

포인트 3. 법인격과 공법상 법인

법인격이란 법률상 독립된 주체로서 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격을 의미하며, 법인격을 가진 조직은 계약 체결, 재산 소유, 소송 제기 등 다양한 법적 행위를 수행할 수 있다. 공법상 법인은 법률에 근거하여 설립되며, 영리 추구가 아니라 공익 실현과 공공질서 유지를 목적으로 한다는 점에서 민간인이 설립하는 사법상 법인과 구별된다.

포인트 4. 공공 조합과 공법상 재단

공공 조합은 일정 자격을 갖춘 구성원들이 특별법에 따라 설립한 인적 결합 기반 조직으로, 사단 법인과 달리 공익 실현, 공공질서 유지 등의 법적 책무를 지닌다. 설립·해산은 국가의 감독 아래 법률에 따라 이루어진다. 공법상 재단은 국가나 공공 기관이 출연한 재산 자체에 법인격을 부여하여 설립된 조직으로, 교육, 학술, 과학 기술 진흥 등 국가 정책상 중대한 분야를 지원·육성한다. 대학 법인은 공법상 법인의 성격을 지니면서도 높은 자율성과 재정적 독립성을 가진다는 점에서 공법상 재단과 구별된다.

포인트 5. 기능별·재정 구조별 분류

기능 기준으로 규제·감시형(경쟁 질서 유지, 권익 보호), 서비스 제공형(전기·도로·수도·철도 등 서비스), 정책 집행형(연구, 교육 등 간접적 서비스)으로 분류된다. 재정 구조 기준으로는 정부 예산에 전적으로 의존하는 조직(공공성 강화, 유연성 저하)과 서비스 제공을 통해 수익을 창출하는 조직(재정 유연성 높음)으로 나뉜다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 08강) '특별 공공 행정 조직의 기능과 분류'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 특별 공공 행정 조직의 유형별 분류 (분류형)

구분	유형	특징
<u>헌법에 의한 설립</u>	<u>선거 관리 위원회, 감사원</u>	<u>헌법 개정</u> 을 통해서만 설립·폐지 가능, <u>독립성</u> 과 <u>공정성</u> 핵심
<u>법률에 의한 설립</u>	국회 법률 제정 기관	<u>독자적인 조직</u> 과 <u>권한</u> 부여, 일반 행정 부처와 구별
<u>공법상 법인</u>	국민연금공단, 국민 건강보 험 공단	<u>법인격</u> 보유, <u>공익 실현·공공질서 유지</u> 목적
<u>공공 조합</u>	<u>대한 변호사 협회</u>	<u>인적 결합</u> 기반, <u>법적 책무</u> , <u>국가 감독</u> 하 설립·해산
<u>공법상 재단</u>	<u>한국 연구재단</u> , <u>한국 언론 진흥재단</u>	<u>출연</u> 한 재산에 법인격 부여, 교육·학술· <u>과학 기술 진흥</u> 지 원
<u>대학 법인</u>	특별법에 의한 대학	높은 <u>자율성</u> 과 <u>재정적 독립성</u> , 공법상 재단과 구별

포인트 2. 기능별 분류 (비교형)

유형	기능
<u>규제·감시형</u>	공정한 <u>경쟁 질서</u> 유지, 국민의 <u>권익</u> 보호
<u>서비스 제공형</u>	<u>전기·도로·수도·철도</u> 등 서비스 제공
<u>정책 집행형</u>	정책 기획, <u>연구</u> , <u>교육</u> 등 <u>간접적 서비스</u> 담당

포인트 3. 재정 구조별 분류 (비교형)

구분	정부 예산 의존형	수익 창출형
예시	<u>선거 관리 위원회, 감사원</u>	서비스 제공 조직
장점	<u>정책적 독립성</u> 과 <u>공공성</u> 강화	<u>재정 유연성</u> 높음, <u>수익자 부담</u> 운영
단점	<u>재정 효율성</u> 과 <u>유연성</u> 저하	-